

NURUL FHAIZAL BIN OMAR

lwn.

SHAMSIAH BINTI MOHD HASHIM

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Dato' Hj. Mohd. Shukor bin Sabudin Dato' (Pengerusi), Y.A Dato' Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), Y.A Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 22 Julai 2019 bersamaan 19 Zulkaedah 1440H]

[Kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0027-2019]

[Permohonan Semakan di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Pemohon : Tidak diwakili.

Peguam Responden : Mohd Nooraizan Bin Md Idros daripada Tetuan Nooraizan & Partners.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon pada 27/3/2019 bagi menyemak keputusan / Perintah yang telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam pada 25/2/2019 di dalam tiga kes iaitu Kes Permohonan No. : 10100-041-0551-2018 (Bantahan Awal Kes Ubah Hak Jagaan Anak), Permohonan No. : 10100-041-0590-2018 (Bantahan Awal Terhadap Bantahan Responden) dan Permohonan No. : 10100-004-0380-2018 (Injunksi).

[2] Pemohon memfailkan permohonan semakan ini adalah untuk mendapatkan suatu perintah sepertimana berikut –

- (a) Mahkamah Yang Mulia ini meluluskan Permohonan Pemohon untuk menyemak keputusan yang dibacakan pada 25/2/2019 melalui Kes Permohonan No. : 10100-041-0551-2018, Permohonan No. : 10100-041-0590-2018 dan Permohonan No. : 10100-004-0380-2018;
- (b) Mahkamah memerintahkan kesemua perintah bertarikh 25/2/2019 melalui Kes Permohonan No. : 10100-041-0551-2018, Permohonan No. : 10100-041-0590-2018 dan Permohonan No. : 10100-004-0380-2018 dibatalkan;
- (c) Kos hendaklah ditanggung oleh Responden; dan
- (d) Lain-lain perintah atau relif yang difikirkan suaimanfaatnya oleh Mahkamah Yang Mulia ini;

[3] Permohonan semakan ini difailkan bersama-sama Notis Permohonan dan Affidavit Sokongan bertarikh 27/3/2019. Alasan permohonan semakan Pemohon adalah diringkaskan sebagaimana berikut -

- a) Hakim Bicara telah terkhilaf dari sudut fakta dan undang-undang apabila memutuskan kes tanpa mengambilkira Penghakiman Hadhanah yang masih belum dipatuhi oleh Responden;

- b) Hakim Bicara juga telah terkhilaf dari sudut fakta dan undang-undang apabila tidak mengambilkira Perintah Notis Tunjuk Sebab yang masih berkuatkuasa dan yang dikeluarkan berikutan Responden telah dituduh menghina Mahkamah;
- c) Hakim Bicara telah terkhilaf dari sudut fakta dan undang-undang apabila telah tidak mengambilkira Arahan Amalan No. 13 Tahun 2004 sepertimana yang dijelaskan pada perkara 1.e;
- d) Hakim Bicara telah terkhilaf dari sudut fakta dan undang-undang telah memperuntukkan kos dalam penghakimannya dan dengan tanpa perincian dan pembuktian;
- e) Hakim Bicara telah terkhilaf dari sudut fakta dan undang-undang kerana telah tergesa-gesa memutuskan kes dengan pliding yang masih belum sempurna;
- f) Hakim Bicara telah terkhilaf dari sudut fakta dan undang-undang kerana telah tergesa-gesa memutuskan kes dengan mengabaikan Notis Memeriksa Balas sepertimana yang telah difailkan menurut seksyen 118 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (negeri Selangor) 2003; dan
- g) Hakim Bicara telah terkhilaf dari sudut fakta dan undang-undang kerana telah tergesa-gesa memutuskan kes dengan tanpa kes ditutup dan hujahan dimasukkan.

FAKTA KES

[4] Pemohon dan Responden telah berkahwin pada 17/2/2003 di Wilayah Songkla, Thailand. Pada 4/3/2013 melalui Kes Saman No. : 10300-028-0023-2013, Responden telah memperolehi hak jagaan 2 orang anak (lelaki dan perempuan) melalui penghakiman tanpa kehadiran Pemohon.

[5] Pada 20/5/2017, Pemohon telah memfailkan satu tuntutan untuk mendapatkan hak anak ketiga melalui Kes Saman No. : 10100-028-0367-2018. Setelah menerima Saman dan Pernyataan Tuntutan, Responden telah bertindak memfailkan Bantahan melalui Kes Permohonan No. : 10100-041-0552-2018 pada 15/8/2018. Setelah menerima permohonan Bantahan Awal tersebut, Pemohon pula memfailkan Bantahan Awal terhadap Bantahan Awal Responden pada 4/9/2018 melalui **Kes Permohonan No. : 10100-041-0590-2018**. Responden telah memfailkan Afidavit Jawapan pada 24/10/2018 dan Pemohon telah diarahkan oleh Mahkamah untuk memfailkan Afidavit Balasan tetapi gagal dilaksanakan oleh Pemohon. Kes Bantahan Awal Pemohon Kes Permohonan No. : 10100-041-0590-2018 telah ditetapkan untuk keputusan pada 25/2/2019.

[6] Pada 4/6/2018, Responden telah memfailkan Tuntutan Mengubah Perintah bertarikh 4/3/2013 (Kes Saman No. : 10300-028-0023-2013) melalui Kes Saman No. : 10100-025-0379-2018. Pemohon telah memfailkan Bantahan Awal terhadap kes tersebut melalui **Kes Permohonan No. : 10100-041-0051-2018** pada 15/8/2018. Afidavit Jawapan bagi kes Bantahan Awal ini telah difailkan oleh Responden pada 6/9/2018 dan kes ditangguhkan pada 9/10/2018 untuk Pemohon memfailkan Afidavit Balasan. Pada tarikh sebutan tersebut, Pemohon

telah memfailkan permohonan untuk menyoalbalas Affidavit Responden dan dibenarkan oleh Mahkamah. Walaubagaimanapun pada 24/10/2018, Mahkamah telah menarik balik kebenaran tersebut dan mengarahkan Pemohon memfailkan Affidavit Balasan dan ditangguhkan pada 16/1/2019. Pada sebutan tersebut, Pemohon tidak memfailkan Affidavit Balasan dan kes ditangguhkan pada 25/2/2019 untuk keputusan.

[7] Pada 4/6/2018, Pemohon juga telah memfailkan Permohonan Injunksi menghalang Responden membawa anak keluar dari Malaysia melalui Kes Permohonan No. : 10100-004-0380-2018. Affidavit Jawapan bagi kes injunksi ini telah difailkan oleh Responden pada 28/6/2018 dan kes ditangguhkan pada 30/7/2018 untuk Pemohon memfailkan Affidavit Balasan. Pada tarikh sebutan tersebut, Pemohon telah memfailkan permohonan untuk menyoalbalas Affidavit Responden dan dibenarkan oleh Mahkamah. Walaubagaimanapun pada 24/10/2018, Mahkamah telah menarik balik kebenaran tersebut dan mengarahkan Pemohon memfailkan Affidavit Balasan dan ditangguhkan pada 16/1/2019. Pada sebutan tersebut, Pemohon tidak memfailkan Affidavit Balasan dan kes ditangguhkan pada 25/2/2019 untuk keputusan.

[8] Pada tarikh 25/2/2019, keputusan bagi ketiga-tiga kes tersebut iaitu kes Permohonan No. : 10100-041-0590-2018, Permohonan No. : 10100-041-0551-2018 dan Permohonan No. : 10100-004-0380-2018 telah dibacakan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi yang lain. Akibat tidak berpuashati dengan keputusan bagi ketiga-tiga kes tersebut, Pemohon telah memfailkan semakan ini pada 27/3/2019.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

[9] Sukacita kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[10] Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 -

Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014

Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah

“Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Tahun 2014 pada 3 dan 4 Muharram 1436H bersamaan 27 hingga 28 Oktober telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai Arahan Amalan berhubung dengan peraturan semakan kes di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mengikut peraturan seperti berikut : -

1. *Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan.*
2. *Permohonan semakan kes oleh pihak-pihak hendaklah dibuat melalui Notis Permohonan bersama dengan Afidavit kecuali permohonan Hakim Syarie.*
3. *Senarai kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan adalah ;*
 - i. *Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan nas Al-Quran / Al-Sunnah / Ijma' atau Qias seperti tempoh iddah tiga kali suci ketika isteri mengandung yang sepatutnya hingga melahirkan anak.*
 - ii. *Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan peruntukan undang-undang sedia ada seperti menjatuhkan hukuman penjara melebihi tempoh yang ditetapkan oleh Akta / Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.*
 - iii. *Kesilapan / kekhilafan oleh Hakim Bicara yang bersifat teknikal seperti kesilapan penulisan atau catatan bicara, kesilapan membuat rujukan prosedur dan undang-undang keterangan seperti perintah penyampaian gantian secara iklan dilaksanakan oleh pihak Defenden.*
 - iv. *Apabila hukuman yang diputuskan oleh seseorang Hakim Syarie semata-mata berdasarkan pengetahuannya mengenai fakta kes tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas.*

- v. Apabila ternyata kepada pihak Hakim Syarie mengenai kesilapan yang berlaku disebabkan keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh kedua belah pihak.
4. Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.
 5. Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.
 6. Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.
 7. Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).
 8. Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan tau keputusan yang telah dikeluarkan.
 9. Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan.

10. Keputusan / perintah oleh Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh disemak oleh Mahkamah yang sama atau Panel Rayuan Syariah yang berlainan kerana tidak ada bidang kuasa. Rujukan boleh dilihat sebagaimana yang diputuskan di dalam kes *Siti Nurhayati Binti Mohd Daud lwn. Wan Shahrman Bin Wan Suleiman dan seorang lagi* [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 84-96 dan *Wan Khairani Binti Mahmood lwn. Ismail Bin Mohamd* [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 140-149.

11. Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi”

2. Arahan Amalan No. 13 Tahun 2003 adalah dibatalkan.

Arahan Amalan ini berkuatkuasa mulai 31 Disember 2014.

[11] Di samping itu juga, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes *Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah*, JH 36 (2), kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes *Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra*, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

[12] Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara

material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[13] Kami dapati terdapat tiga kes yang disemak oleh Pemohon iaitu kes Permohonan No. : 10100-041-0551-2018, Permohonan No. : 10100-041-0590-2018 dan Permohonan No. : 10100-004-0380-2018. Status bagi ketiga-tiga kes telah selesai diberikan perintah oleh YA Hakim Bicara pada 25/2/2019 setelah kedua-dua pihak diberi peluang untuk memfailkan dokumen pliding masing-masing.

[14] Kembali kepada permohonan Pemohon, kami merujuk kepada notis permohonan dan afidavit sokongannya dan kami mendapati alasan-alasan terhadap permohonan semakan ini adalah kerana Pemohon terkilan dan tidak berpuashati dengan keputusan yang diberikan YA Hakim Bicara pada 25/2/2019 dalam membuat pertimbangan terhadap terhadap ketiga-tiga kes permohonan Pemohon tersebut. Persoalan serta isu yang dibangkitkan Pemohon di dalam permohonan ini adalah berkenaan dengan fakta dan material kes, dan bukannya menyentuh isu kecacatan ketika perjalanan prosiding atau penghakiman itu bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak.

[15] Apabila persoalan yang dibangkitkan ialah berkenaan dengan fakta dan material kes, maka demi keadilan dan kepentingan pihak-pihak, jalan terbaik ialah

kedua-dua pihak hendaklah diberi peluang sama rata untuk berhujah sama ada wujud atau tidak kekhilafan yang didakwa itu. Lazimnya proses pihak-pihak menjelaskan pertikaian terhadap fakta dan material kes tersebut boleh dilakukan melalui proses lain yang diiktiraf undang-undang dan pastinya tidak boleh dilaksanakan melalui prosedur semakan seperti yang dipohon Pemohon di hadapan kami. Sepatutnya Pemohon hendaklah lebih bertanggungjawab dan cermat dalam memilih apa-apa tindakan yang sesuai sama ada dengan memfailkan semakan ataupun tindakan lain serta perlu memahami kehendak Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014.

[16] Justeru itu, kami berpendapat bahawa permohonan Pemohon agar kami menyemak keputusan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor bagi ketiga-tiga kes tersebut adalah suatu perkara yang bertentangan dengan prinsip semakan. Oleh yang demikian, kami tiada pilihan lain melainkan menolak permohonan semakan Pemohon ini.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan Pemohon, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

[1] Permohonan semakan Pemohon adalah **DITOLAK**.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-

.....
1. **Y.A.A DATO' HJ. MOHD. SHUKOR BIN SABUDIN**

Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

.....
2. **Y.A DATO' HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

.....
3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor